

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 559/2531

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
นครราชสีมา (อำเภอบัวใหญ่

โจทก์

นางนางหรือพิน สติรานุวัฒน์

จำเลย

นางนางหรือพิน สติรานุวัฒน์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 225 จำคุก 1 ปี ฯลฯ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอ้างว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง (อันดับ
78)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมี
คำร้องประกอบ (อันดับ 82,88,87)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วครั้งหนึ่ง ศาล
ฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 85)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 59 แผ่นที่ 16)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลฎีกามีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นของจำเลยที่ขอ
ให้ศาลฎีกาสั่งรับฎีกาแล้ว จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลฎีกามีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นของจำเลยที่ขอ
ให้ศาลฎีกาสั่งรับฎีกาแล้ว จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

(สมศักดิ์ จุสวัสถ์-สุชาติ จิระชาติ-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

_____ แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

_____ แผนก

_____ หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

_____ ต้น

_____ หมายเหตุ